



TLD EUROPE

**Société par actions simplifiées
Au capital de 2.209.616 Euros
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS BRESSUIRE 340 991 546**

**Accord d'intéressement
Accord Intéressement 2009 - 2011
Conclu le 4 février 2009**

PG FG



TABLE DES MATIERES

1.	PREAMBULE	3
2.	DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT	3
2.1.	Mécanisme de calcul	3
2.2.	Définition du résultat d'exploitation - Condition nécessaire et plafond	4
2.3.	Détermination de la part financière de l'intéressement	5
2.4.	Objectif technique 1 : Chantier d'amélioration continue	5
2.5.	Objectifs technique 2 : MAD	6
2.6.	Objectif technique 3 : Garantie constructeurs usine	6
3.	REPARTITION DE L'INTERESSEMENT	8
3.1.	Principe de répartition	8
3.2.	Salariés bénéficiaires	8
3.3.	Répartition de la partie uniquement proportionnelle à la présence (INT1)	8
3.4.	Répartition de la partie proportionnelle aux salaires (INT 2)	9
3.5.	Date et modalités de versement	9
4.	INFORMATION ET CONTROLE	9
4.1.	Information des salariés	9
4.2.	Contrôle de l'application de l'accord	10
5.	DISPOSITIONS GENERALES	10
5.1.	Caractéristiques de l'intéressement	10
5.2.	Plan d'Epargne Entreprise	10
5.3.	Modification des textes légaux	10
5.4.	Durée de l'accord	11
5.5.	Modification de l'accord	11
5.6.	Règlement des litiges	11
5.7.	Dépôts	12

jeo

PG HG ✓



1. PREAMBULE

La Direction de TLD EUROPE a souhaité associer ses salariés permanents à son fonctionnement, en les intéressant aux résultats et aux différents paramètres fondamentaux liés aux activités de la Société.

Elle souhaite ainsi donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts qui existe à l'intérieur de l'entreprise et améliorer les niveaux de performance collective et individuelle.

Dans cette perspective, l'engagement de chaque salarié dans son travail, sa compétence et son expérience professionnelle, son adhésion aux objectifs communs, son souci de satisfaire pleinement la clientèle par la qualité du service, le respect des délais, l'amélioration continue et le taux de mise en service seront particulièrement déterminants dans la réalisation des résultats de l'entreprise.

Les modalités de calcul ont été définies sur la base de deux critères :

Associer les salariés aux performances et au dynamisme de l'entreprise.

Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par l'ensemble des salariés.

L'intéressement est donc fondé à la fois sur la réalisation d'un objectif de Résultat d'Exploitation et sur la réalisation de facteurs techniques (chantiers d'amélioration continue ; respect des délais clients ; garanties constructeur, taux de mise en service).

Le présent accord d'intéressement remplace et prolonge l'accord signé le 02/02/2006 entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales.

Le présent accord ne se substitue pas à la négociation salariale annuelle. Il est rappelé que les sommes versées au titre de cet accord n'ont pas le caractère d'éléments de salaire (sauf pour le personnel intérimaire) et ne peuvent donc s'y substituer conformément aux dispositions légales.

2. DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT

2.1. Mécanisme de calcul

Le montant maximum attribuable au titre de l'intéressement est déterminé en fonction des résultats de l'entreprise: il correspond à une fraction de ce résultat, croissante à mesure que le résultat augmente, à partir d'un seuil minimum.

La condition nécessaire pour le versement de l'intéressement est la rentabilité de l'entreprise il ne sera pas distribué d'intéressement.

L'intéressement sera calculé et versé chaque année en fonction du niveau de réalisation de quatre objectifs, correspondant chacun à un axe du projet d'entreprise.

Un axe financier :

Résultat d'Exploitation (REX) (Maintenir et accroître notre rentabilité).

JOP

PG #6



Quatre axes techniques :

Organisation: **Chantiers d'amélioration continue** (Accroître notre compétitivité),

Logistique: **MAD** (Respecter les délais clients),

Qualité: **Garantie constructeur** (Améliorer la qualité de nos produits, diminuer le nombre de demandes de garantie),

SAV : **Taux de mise en service** (Améliorer la satisfaction de nos clients).

L'intéressement sera donc calculé comme suit :

$INT = INT (REX) + INT (TECHNIQUE)$

INT (REX) est calculé comme il est dit au paragraphe 2.2.

INT (TECHNIQUE) est composé de quatre facteurs :

$INT (TECHNIQUE) = INT (Amélioration Continue) + INT (MAD) + INT (Garantie Constructeur) + INT (Taux de mise en service).$

Le montant maximum global allouable au titre de INT (TECHNIQUE) est égal à 1 % de la marge sur coûts directs telle que définie par les règles internes de TLD GROUP et présentée dans le système de reporting comptable interne.

Pour chacun des trois facteurs qui le composent : INT(Amélioration continue), INT(MAD) et INT(Garantie constructeur) le montant maximal allouable est égal à un tiers du montant maximum global allouable au titre de INT(TECHNIQUE). Le montant effectivement alloué au titre de chacun de ces facteurs est calculé sur la base d'un pourcentage du montant maximum allouable. Ce pourcentage est déterminé, pour chaque facteur en fonction des indicateurs définis par les paragraphes 2.4 - 2.5 - 2.6.

2.2. Définition du résultat d'exploitation - Condition nécessaire et plafond

L'indicateur de base de mesure de la rentabilité de la Société est le Résultat d'Exploitation (REX). Pour l'application du présent accord, le REX est égal au résultat d'exploitation tel que porté à la ligne GG de la liasse fiscale (2052) de l'exercice concerné avant calcul et déduction du montant de l'intéressement au titre du présent accord.

Il est entendu que le référentiel comptable est représenté par les comptes annuels, certifiés par les Commissaires aux Comptes, de la Société TLD EUROPE SAS.

Il est expressément convenu que **le REX doit être positif**. Dans le cas contraire et conformément aux dispositions réglementaires, aucun intéressement ne sera calculé ni versé pour l'exercice considéré (caractère aléatoire).

Le montant de l'intéressement total (INT) est plafonné à 12 % du résultat d'exploitation (REX).

En outre, le montant maximum de l'intéressement versé au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser 5 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise et au personnel intérimaire pendant le même exercice.

P6 FG



2.3. Détermination de la part financière de l'intéressement

La part financière de l'intéressement INT (REX) est calculée en fonction du pourcentage du résultat d'exploitation (REX) par rapport au Chiffre d'Affaires de la Société (CA sur la Ligne FL de la déclaration 2052 précitée).

Ce calcul s'effectuera selon les trois tranches :

Niveau atteint par le REX en % du CA	De 0% à 4 % du CA	> 4% et <= 6% du CA	> 6% du CA
(% applicable par tranche)	4% de la tranche de REX comprise entre 0% et 4%	6% de la tranche de REX comprise entre 4% et 6%	10% de la tranche de REX supérieure à 6%

Un pourcentage du REX sera ainsi calculé au taux indiqué sur chacune des tranches atteintes (1, 2 ou 3 selon le niveau atteint par le REX), et les montants calculés pour chaque tranche seront additionnés. Le résultat obtenu constituera la partie financière de l'intéressement.

2.4. Objectif technique 1 : Chantier d'amélioration continue

L'axe « améliorer notre compétitivité » vise à maintenir la dynamique d'amélioration et soutenir l'action pour le maintien de la certification ISO 9001 - 2000.

L'indicateur retenu est relatif à la clôture avec succès (objectifs initiaux globalement atteints) de chantiers d'amélioration continue effectués chaque année.

Pour une année donnée, un objectif de 20 chantiers annuels répartis entre les différents établissements et les services sera fixé par la Direction, en relation avec les exigences d'amélioration de la Société. Les chantiers en question pourront être étalés sur deux années de référence, et donc faire l'objet d'objectifs intermédiaires permettant de les insérer chaque année dans le système d'intéressement.

Les axes directeurs des chantiers seront présentés au Comité Central d'Entreprise en année N - 1 pour l'année suivante.

La réalisation de l'objectif global pour TLD Europe s'analyse donc comme un travail collectif.

D'une manière générale, le tableau ci-dessous fixe les niveaux d'intéressements distribués en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif :

Nombre moyen de chantiers clôturés avec succès sur l'année	20 chantiers	16 chantiers	13 chantiers	9 chantiers	< 9 chantiers
(% applicable du montant maximum)	100 %	70 %	40 %	25 %	0 %

JOP

PG HGL



2.5. Objectifs technique 2 : MAD

Les objectifs de l'axe « **respecter les délais clients** » sont de maîtriser et réduire les délais de mise à disposition des équipements produits au regard des délais acceptés par chaque unité de production.

L'indicateur retenu mesure le pourcentage de mises à disposition au regard du premier délai accepté, date prévue (date en année/mois/jour) et zéro jours de retard après la date prévue.

Le tableau suivant donne les tranches d'intéressement en fonction du pourcentage de succès atteint sur une année :

% MAD conformes sur l'année	> 95 %	De 85 à 95 %	De 75 à 85 %	De 65 à 75 %	< 65 %
(% applicable du montant maximum)	100 %	70 %	40 %	25 %	0 %

2.6. Objectif technique 3 : Garantie constructeurs usine

L'indicateur retenu est le pourcentage des coûts de garantie clients (Warranty Claims ou WC) par rapport au budget des coûts de garantie suivi sur l'intranet qualité. Ces demandes de garantie émanent des clients eux-mêmes. Les demandes de garantie retenues sont celles acceptées selon les conditions générales de garantie de TLD EUROPE (reporting de gestion des usines de MONTLOUIS sur LOIRE et de Saint LIN - ligne « coût de garantie »).

Rappel des modalités d'acceptation d'une WC :

Au niveau du service SAV suivant les conditions générales de garantie :

Pour mémoire les conditions générales de garantie à la date de signature de l'accord sont les suivantes :

- Machines de moins de 50 kW de puissance : 2000 h de garantie, sauf conditions particulières,
- Machines de plus de 50 KW de puissance : 3000h de garantie, sauf conditions particulières,
ou
- Machines moins de deux ans, (première des deux limites atteintes).

Les consommables ne sont pas garantis (ex : plaquettes, huiles, pneumatiques, ampoules...).

Au niveau de l'usine (Hommes Produits) :

- Les Hommes Produits peuvent réclamer une pièce en retour pour expertise. Suite à cette expertise, la WC peut être refusée (manque d'entretien, mauvaise utilisation...).

P6 AG



Le tableau suivant donne les tranches d'intéressement en fonction du nombre de garanties acceptées sur une année rapportées à la facturation sur la même période.

Coût des demandes de garanties/Budget des coûts de demandes de garanties	< 0,9	0,9 à 1,1	1,1 à 1,4	1,4 à 1,6	> 1,6
(% applicable du montant maximum)	100 %	70 %	40 %	25 %	0 %

JCP

PG AG ✓



3. REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

3.1. Principe de répartition

Le montant individuel de l'intéressement est, dans tous les cas, calculé proportionnellement à la durée du travail effective du salarié dans l'entreprise (périodes rémunérées) durant l'année de référence.

La répartition de l'intéressement (INT) entre les bénéficiaires s'effectuera :

Pour 2/3 (deux tiers) (INT1) du montant total de l'intéressement : à égalité entre les salariés.

Pour 1/3 (un tiers) (INT2) : proportionnellement aux salaires (définis comme étant les salaires bruts hors éléments exceptionnels).

Les modalités détaillées de cette répartition sont précisées ci-après.

3.2. Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'intéressement (INT), tel qu'il résulte du mécanisme prévu par le présent accord, tous les salariés de la société TLD EUROPE liés par un contrat de travail en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant acquis au moins trois mois d'ancienneté dans la société durant l'exercice de référence, y compris les salariés ayant quitté l'entreprise, ou dont le contrat de travail a été suspendu au cours de l'exercice.

A titre de dérogation aux dispositions réglementaires les intérimaires ayant acquis en un ou plusieurs contrats une ancienneté de trois mois au moins sur l'exercice considéré, bénéficieront de l'intéressement au prorata de leur temps de présence. Cet intéressement sera versé via les Entreprises de Travail Temporaire sous forme de salaire.

3.3. Répartition de la partie uniquement proportionnelle à la présence (INT1)

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire une part égale INT 1 de 2/3 (deux tiers) de l'intéressement total, au prorata du nombre d'heures de présence effective dans la société.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

$$\text{INT 1} = \frac{2}{3} \times \text{INT} \times \left(\frac{\text{nombre d'heures de présence effective de l'intéressé}}{\text{total des heures travaillées par tous les bénéficiaires}} \right)$$

Il est entendu que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées aux articles L.1225-17 (maternité, adoption) et L.1226-7 (accident du travail, maladie professionnelle) du Code du travail, ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, journées de formation au titre du plan de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale).

Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de présence au titre du présent accord.

JEP

P6 AG



3.4. Répartition de la partie proportionnelle aux salaires (INT 2)

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire un intéressement INT 2 calculé en appliquant la formule suivante:

$$\text{INT 2} = 1/3 \text{ INT} \times (\text{salaire de l'intéressé} / \text{total des salaires des bénéficiaires})$$

Les salaires pris en considération sont les salaires bruts perçus au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est distribué (hors éléments exceptionnels).

3.5. Date et modalités de versement

L'intéressement sera calculé chaque année, immédiatement après l'examen des comptes du dernier exercice par l'Assemblée Générale.

Le versement interviendra au plus tôt après la validation des comptes par l'Assemblée Générale et au plus tard le 31 juillet de chaque année, sauf cas de force majeure ou les comptes annuels de l'année précédente n'auraient pu être examinés par l'Assemblée Générale de la Société.

Le montant versé à chaque salarié bénéficiaire sera celui résultant des dispositions des articles ci-dessus, déduction faite des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS ou de tout autre prélèvement légal qui viendrait s'y ajouter ou s'y substituer.

En tout état de cause, le montant de l'intéressement attribué à un salarié, en exécution du présent accord, au titre d'un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, en vigueur lors du paiement de l'intéressement. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties de manière égalitaire entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.

4. INFORMATION ET CONTROLE

4.1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et joint avec le bulletin de salaire du mois suivant la signature de l'accord.

Lors du versement de l'intéressement, chaque salarié bénéficiaire sera informé du montant de la part qui lui est attribuée, par une fiche individuelle distincte de la feuille de paie, qui comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles du calcul et de la répartition de l'intéressement.

En cas de départ d'un salarié bénéficiaire avant que les droits dont il est titulaire aient pu être calculés, il lui sera demandé de communiquer à la Société l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Si un salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée de un an à compter du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice concerné. Passé ce délai, ces sommes sont remises par la Société à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié concerné peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration de la prescription, lesdites sommes sont versées au Trésor Public.

PG FG



4.2. Contrôle de l'application de l'accord

L'application du présent accord sera contrôlée par le Comité Central d'Entreprise (CCE), à qui il appartiendra de vérifier, chaque année, que le calcul de l'intéressement est bien conforme aux dispositions du présent accord.

5. DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Caractéristiques de l'intéressement

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement du fait de l'application du présent accord, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et sont en conséquences exonérées de charges sociales. Elles sont toutefois assujetties à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Lesdites sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu.

Dans le cas où un salarié choisit de verser dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ces sommes sont exonérées d'impôts sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociales.

5.2. Plan d'Epargne Entreprise

Le Plan d'Epargne Entreprise existant au titre du précédent accord est maintenu en place durant toute la durée du présent accord. Le gestionnaire est FEDERIS Epargne Salariale.

La possibilité offerte au personnel de choisir entre :

Un versement direct et dans ce cas les sommes versées sont imposables pour le salarié,

L'affectation de tout ou partie de la prime au Plan d'Epargne Entreprise. Les sommes ainsi versées seront exonérées de l'impôt sur le revenu du salarié dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Elles resteront bloquées pendant 5 ans sauf circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.

L'affectation de tout ou partie de la prime au Plan d'Epargne Retraite Collectif. Les sommes ainsi versées seront exonérées de l'impôt sur le revenu du salarié. Elles resteront bloquées jusqu'au départ sauf circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.

Les salariés exerceront leur choix de manière individuelle dans un délai de 15 jours après information des sommes à verser par la Direction. Ce choix ne concernera que les sommes à répartir au titre de l'année considérée. Il ne pourra en aucun cas avoir un caractère rétroactif.

5.3. Modification des textes légaux

Dans le cas où les avantages sociaux et/ou fiscaux prévus par les articles L.3312-4, L.3315-1 et L.3315-2 du Code du travail, seraient remis en cause, en tout ou en partie, les signataires se réuniraient pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire.

Dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé avant la plus proche date de versement de l'intéressement, le coût supplémentaire qui pourrait résulter pour la Société de cette modification des textes légaux serait imputé de plein droit sur le montant de l'intéressement à répartir.

JOP

PG AG



5.4. Durée de l'accord

Le présent accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans.

Il porte sur les trois exercices suivant celui clos le 31 décembre 2008 et prend donc effet à compter du 1^{er} janvier 2009.

5.5. Modification de l'accord

En concluant le présent accord, la direction et les organisations signataires entendent mettre en place un mécanisme susceptible d'évoluer, tout à la fois pour être adapté aux changements que connaîtra l'entreprise, et pour que son efficacité puisse être accrue.

A cet effet, la direction réunira les organisations syndicales signataires chaque année, dans le but de tirer un bilan de l'application du présent accord et d'examiner la possibilité de le faire évoluer, notamment sur les deux aspects suivants :

pour réajuster, en tant que de besoin, les indicateurs.

pour en améliorer le rendement, dans le cadre de la politique globale de rétribution de l'entreprise.

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par la voie d'un avenant signé entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales selon les mêmes règles et formes de conclusion que l'accord initial.

5.6. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir à propos de l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties signataires.

Tout différend qui n'aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant le Tribunal de Grande instance du Siège de la Société.

JCP

PG #61



5.7. Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article L 132-10 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en **un exemplaire** original adressé par courrier à la DDTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DDTE des DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le 4 février 2009.

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.

Fait à Saint LIN le : 4 février 2009

Pour le Personnel

JCP PERON Délégué Syndical CGT
MONTLOUIS sur LOIRE

P GUICHARD Délégué Syndical CGT Saint
LIN

A GORRY Délégué Syndical CFDT Saint LIN

Pour la Société

Nicolas COURTIER DRH